

1507228-69.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Roberto Raineri Simão

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... não sabia que Gustavo estava sendo processado por roubo. Afirmou que fitas, chaves de fenda, abraçadoras e outros bens devem ter sido retirados pelos outros dois réus de uma das duas residências que furtaram.

Interrogado na fase policial, o acusado GUSTAVO DE OLIVEIRA PINTO disse que trabalha como vendedor autônomo em tabacaria e que tem passagem por roubo, sendo que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507228-69.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507228-69.2022.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN CIPRIANO ALMEIDA e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberto Raineri Simão

Vistos.

MAYCON RODRIGUES SAUER, qualificado a fls. 12/13 e 69, KAUAN CIPRIANO ALMEIDA, qualificado a fls. 14/15 e 67, e GUSTAVO DE OLIVEIRA PINTO, qualificado a fls. 16/17 e 68, foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 288, parágrafo único; (duas vezes) nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo - ambos), II (escalada - um apenas) e IV (concurso - em ambos), e nas penas do artigo 311, caput, todos do Código Penal, bem como nas penas do artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, todos cumulados com o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade), também do Código Penal e em concurso material de crimes (art. 69 do CP), porque desde data incerta, mas seguramente até o dia 06 de julho de 2022, e, portanto, em ocasião de estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020), nas cidades de São

Carlos e Araraquara, nesta comarca, associaram-se entre si e com outros indivíduos não identificados, de maneira estável e permanente, e, inclusive, armados, com o fim específico de praticar crimes, em especial, crimes patrimoniais - furtos em residência, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo.

Consta, assim, que no dia 05 de julho de 2022, por volta das 12h00, em ocasião de estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020), no imóvel situado na Rua Renato Ópice, nº 114, Vila José Bonifácio, nesta cidade e comarca, os acusados, previamente associados e agindo de comum acordo e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para si, mediante rompimento de obstáculo (laudo de fls. 161/173), diversas joias de ouro e bijuterias, uma bolsa feminina e 01 (um) televisor, marca "Philips", 58 polegadas, bens esses descritos e avaliados a fls. 50/51, em R\$ 24.630,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e trinta reais), pertencentes à vítima Cássia Edilaine dos Santos (fls. 10).

Consta, também, que, alguns minutos após, e, portanto, em ocasião de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020), do interior do imóvel situado na Rua Walter Medeiros Mauro, nº 680, Vila Harmonia, nesta cidade e comarca, os acusados, novamente, previamente associados e agindo de comum acordo e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo (laudo de fls. 174/184), 01 (uma) câmera de vídeo, da marca Sony, 01 (um) videogame X-BOX S e 01 (um) HD externo, marca Seagate, bens esses descritos e avaliados fls. 52/53, em R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), pertencentes à vítima Sinézio Antonio de Queiroz (fls. 11).

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, e, portanto, em ocasião de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020), na Rodovia SP 310 - Washington Luiz, altura do KM 268, pista Sul, nesta cidade e comarca, os acusados, agindo de comum acordo e identidade de propósitos entre si, foram surpreendidos por policiais militares, portando e transportando, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, no caso, 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .32, numeração BL57426, devidamente municiado com 05 (cinco) cartuchos intactos, apta para efetuar disparos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 42/44 e laudo pericial de fls. 213/219.

Consta, outrossim, que no dia 05 de julho de 2022, momentos antes da prática do crime patrimonial, e, mais uma vez em ocasião de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020), nesta comarca, os acusados, agindo de comum acordo e identidade de propósitos entre si, foram surpreendidos por policiais militares, após adulterarem sinal identificador do veículo Hyundai/HB20, placas FSA-6B19.

Durante audiência de custódia, a prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva (fls. 130/134).

Mandados de prisão cumpridos (fls. 260/261, 262/263 e 264/265).

Instruída com o respectivo inquérito policial, a denúncia foi recebida em 20 de julho de 2022 (fls. 278/279).

Os réus foram pessoalmente citados (fls. 303, 305 e 307) e ofereceram respostas à acusação (fls. 283/285 e 311/314).

Não se verificando presentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls.

322/324), ocasião em que foram ouvidas as duas vítimas, duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e, ao final, os acusados foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa dos acusados, de seu turno, requereu a improcedência da ação, sustentando, resumidamente, insuficiência probatória por entender que não ficou comprovada a autoria quanto aos delitos praticados ou, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena em seu mínimo legal, assim como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrerem em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal deve ser acolhida.

As provas trazidas aos autos demonstram que os acusados cometeram as infrações penais que lhes foram imputadas na denúncia.

A materialidade dos delitos vem demonstrada pelos boletins de ocorrência dos fatos (fls. 30/38, 95/103), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 42/44, 45/46, 47/48 e 49), pelos autos de avaliação (fls. 50/51 e 52/53), pelos laudos periciais dos locais das infrações e suas qualificadoras (fls. 161/173, 174/184, 185/190, 191/200, 201/206, 207/212, 213/219, 220/223, 224/226, 227/229 e 230/232), pelo relatório final elaborado pela autoridade policial (fls. 240/243), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como durante a fase investigatória.

A autoria, em relação a ambos os réus, também é certa. Senão, vejamos.

Ouvida na fase policial, a vítima SINÉZIO ANTÔNIO DE QUEIROZ declarou que, no dia dos fatos, saiu de sua residência por volta de 12h30 e quando retornou, por volta de 13h50, constatou que o portão de entrada da residência havia sido forçado e danificado. Posteriormente, constatou que a cerca elétrica estava rompida. Assim, com receio de entrar na casa, chamou a polícia. Na sequência, observou que a casa estava toda desarrumada, com coisas jogadas para todo o lado, seno que todos os ambientes da residência foram violados. Afirmou que precisava fazer levantamento minucioso para levantar o que foi furtado, dando falta, até então, de uma filmadora. Acrescentou que na casa também mora um amigo, o qual estava em Franca e teve seu videogame furtado (fls. 11).

Em juízo, a vítima Sinésio confirmou suas declarações prestadas na fase investigatória. Esclareceu, ainda, que sua casa tem muro alto e cerca elétrica. Disse que, no dia dos fatos, assim que voltou para casa, por volta das 14:00 horas, percebeu que o portão da frente estava danificado e arrombado, bem como que a cerca elétrica tinha sido rompida. Afirmou que, assim, sequer entrou na residência e, desde logo, chamou a polícia. Aduziu que, quando entrou em sua residência, já com os policiais, percebeu que diversos cômodos e armários da casa estavam revirados. Disse que foram furtados uma filmadora, um HD externo, um vídeo game, um jogo que se instala no computador. Afirmou que, no mesmo dia mais tarde, foi chamado na delegacia, com a informação de que os autores do furto tinham sido capturados, local em que recebeu todos os seus pertences que haviam sido furtados. Informou que não chegou a ter contato com os agentes na delegacia de polícia. Informou também que, como voltaria logo para casa, não fechou o imóvel quando saiu, mas apenas o portão, uma vez que também tinha cerca elétrica. Disse, também, que a informação sobre a detenção dos agentes chegou, salvo engano, mais de uma hora após que chegou em sua casa. Afirmou também que, na delegacia, soube que no mesmo dia havia

ocorrido outro furto, numa residência que não fica muito distante da sua. Também disse que não chegou a ver nenhuma imagem de câmeras de segurança em relação aos fatos.

Ouvida na fase policial, a vítima CÁSSIA EDILAINE DOS SANTOS declarou que reside sozinha e, no dia dos fatos, por volta de 07h20min saiu para trabalhar. Afirmou que regressou ao imóvel por volta de 13h40min e assim que abriu o portão observou que a porta da sala estava arrombada. Acrescentou que sua casa estava toda revirada e chamou a polícia. Na sequência, constatou que a TV e joias haviam sido furtadas e que precisava fazer levantamento para apurar se outras coisas haviam sido furtadas. Por fim, declarou que as joias e bijuterias estão avaliadas em torno de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e a televisão em R\$ 3.000,00 (fl. 10).

Em juízo, a vítima Cássia também confirmou suas declarações prestadas na fase policial. Acrescentou, ainda, que, no dia dos fatos, quando chegou em casa do trabalho, entrou no imóvel com seu veículo e percebeu que a porta estava aberta, sendo que tinha certeza de que havia a deixado fechada. Disse que achou que uma de suas filhas estavam em casa e começou a chama-la, sendo que somente percebeu que havia ocorrido em furto no momento em que entrou no seu quarto e viu que tudo havia sido revirado. Afirmou que, assim, percebeu que a porta havia sido estourado, levaram joias e um aparelho de TV. Esclareceu que, no mesmo dia, por volta das 16:00 horas do mesmo dia, foi chamada na delegacia, local em que recuperou os objetos que haviam sido furtados de sua residência. Informou que vizinhos lhe deram as filmagens de suas câmeras de segurança, por meio das quais viram que o veículo dos autores do furto entrou na garagem de sua residência. Esclareceu que se cuidava de um veículo HB 20, branco. Disse também que, pelo que observou nas imagens, estavam em três agentes, um ocupava o lugar do motorista, outro estava no banco do passageiro e o terceiro no banco de trás. Disse que viu os acusados na delegacia de polícia. Afirmou que, aparentemente, pelas imagens que viu nas câmeras de segurança, os réus que se encontravam na delegacia eram as mesmas pessoas que furtaram sua residência.

Os policiais militares rodoviários Rhandley do Amorim Santos e Wendel Wesley da Motta, ouvidos na fase policial, relataram que haviam recebido mensagens pelo aplicativo whatsapp, no grupo de policiais, informando que um veículo HB20, cor branca, placas EVB-3F09 estaria envolvido em vários furtos na região. Disseram que, naquela ocasião, estavam em patrulhamento pela Rodovia SP 310 – Washington Luiz, próximo ao KM 271 – sentido Araraquara / São Carlos, quando avistaram referido veículo em trânsito. Informaram que, após darem sinal de parada, o motorista empreendeu fuga em alta velocidade. Afirmaram que, entretanto, durante a perseguição, o condutor do veículo perdeu o controle e se chocou contra uma árvore, ficando danificado e imobilizado. Disseram que o motorista e dois passageiros se evadiram em direção a um matagal localizado ao lado da Rodovia. Na sequência, informaram que, inicialmente, o acusado MAYCON foi capturado tentando entrar no matagal, sendo que GUSTAVO foi preso pela equipe de apoio no interior do matagal e, com auxílio de cão farejador. Aduziram que KAUAN, por sua vez, foi preso deitado no matagal, cerca de duas horas e meia depois e a 400 metros da rodovia. Informaram, ainda, que com a prisão de Gustavo, ele indicou a localização de seu aparelho celular marca Motorola, o qual foi encontrado no interior de uma privada em uma casa abandonada, próximo ao local de sua prisão. Acrescentaram, também, GUSTAVO e MAIYCON ficaram levemente feridos em decorrência do veículo ter batido contra a árvore, porém, ambos se recusaram ao atendimento médico, dizendo que nada tinha acontecido. Informaram que, no interior do veículo, foram encontrados uma TV, marca Philips, 58 polegadas, cor preta, sem controle, dois mostruários contento 38 (trinta e oito) bijuterias e peças em ouro, de propriedade de Cássia Edilaine dos Santos, subtraído de sua residência, mediante escalada do muro e arrombamento da porta, por volta das 12h00, do mesmo dia. Relataram que também foi encontrado uma câmera filmadora, marca Sony, um videogame modelo Xbox One, cor branca, HD externo, cor preta, de propriedade de Sinésio Antônio de Queiroz, subtraída de sua

residência por volta das 12h30, no mesmo dia, mediante arrombamento do portão de entrada e uso de chave falsa para abrir a porta da residência. Além disso, foram apreendidos no interior do veículo, sobre o banco do passageiro traseiro, um revólver calibre 32, oxidado, marca Taurus, 06 (seis) tiros, municiados com 05 (cinco) cartuchos intactos, 03 (três) chaves de fenda, cabo verde e 01 (um) suporte para chave de fendas, 01 (uma) chave do tipo Allen, 03 (três) bonés, sendo um cor branca marca Tomy, um cor cinza, com inscrição Los Angeles e outro cor azul com inscrição lacoste, uma blusa cor amarela com logotipo Tomy, um camisa jeans cor azul, 01 (um) celular marca Apple cor preta, desligado, o qual estava na posse de MAYCON. Com KAUAN, foi apreendido 01 (um) celular marca Motorola, cor azul claro, com senha. Com GUSTAVO, foi apreendido 01 (um) celular marca Motorola na cor preta, desligado e R\$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro, localizado na capa de proteção do celular. Informaram que as placas do veículo HB20 foram apreendidas, pois eram pertencentes à um VW/Saveiro, ano 2011. Aduziram que o veículo, foi depositado à genitora de KAUAN, pois a polícia rodoviária não possui pátio para apreensão de veículos envolvidos em crimes. Por fim, ressaltaram que os acusados admitiram que vieram da cidade de São Carlos para fazer furtos em residência de Araraquara, tendo confessado, ainda, que pularam o muro, arrombaram o portão, utilizando-se de chave de fendas para abertura de portas. Quanto à arma apreendida, KAUAN assumiu a posse e propriedade, alegando que se destinava a sua defesa (fls. 04/06 e 07/09).

Em juízo, o policial Rhandley ratificou seu depoimento prestado na fase policial. Relatou ainda que, no momento da abordagem, nenhum dos acusados nada mencionou sobre a arma de fogo apreendida no veículo HB 20, branco, no qual eles se encontrava, mas na delegacia o réu Kauan assumiu para o delegado que era o proprietário da arma. Também confirmou que, informalmente, os três acusados confirmaram que vieram de São Carlos à Araraquara com o fim de praticar furtos em residências. Disse ainda que os acusados disseram que as ferramentas encontradas dentro do HB 20 eram utilizadas por eles para fazer a abertura das fechaduras das residências que furtavam. Disse que os três indivíduos tentaram se evadir, assim que o HB 20 ficou imobilizado. Relatou que a arma de fogo estava entre o assento e as costas do banco traseiro do veículo, mas era visível. Informou, ainda, que as placas originais daquele veículo estavam no porta-malas. Recordou-se que roupas também foram apreendidas dentro do veículo, dentre eles três bonés, mas não se recorda exatamente onde elas se encontravam. Disse também que, ainda informalmente, os réus disseram que ou pulavam o muro e arrombavam a porta, ou forçavam o portão para adentrar e depois usavam as ferramentas para abrir a porta.

Em juízo, o policial Wendel, em harmonia com seu colega de fada, igualmente confirmou suas declarações prestadas na delegacia de polícia. Afirmou também que os réus, informalmente, mas já na delegacia, confessaram que eram de São Carlos e vinham para Araraquara a fim de praticarem furtos em residências. Também disse que o réu Kauan assumiu a propriedade da arma de fogo apreendida dentro do veículo, dizendo que era para sua defesa. No mais, prestou os mesmos esclarecimentos que o sargento Rhandley.

Interrogados na fase policial, o acusado MAYCON RODRIGUES SAUER alegou que conhece GUSTAVO há dois anos e que não conhecia KAUAN, bem como que não trocou as placas do veículo, pois sequer sabia que as placas estavam trocadas. Alegou, ainda, que encontrou Gustavo por volta das 10h00 e vieram para Araraquara buscar maconha, pois faz uso dela há sete anos. Alegou, também, que não praticou qualquer furto e que nenhum boné ou roupa apreendida é de sua propriedade. Acrescentou que não sabia que o KAUAN estava armado e que tem passagem por porte de arma e furto, sendo que ficou preso por dois anos. Alegou, ainda, que o celular apreendido é de propriedade de sua esposa - 16-98218-5110 (TIM), mas não sabe a senha. Afirmou que KAUAN lhe disse que "as coisas no carro estava tranquilo" (sic) e ele segurava o "BO", pois alegou que não sabia que as coisas era furtadas e que errou em estar junto com estas pessoas, pois não praticou qualquer crime. Por fim, alegou que fugiu para o matagal porque ficou com medo quando viu a polícia.

Em juízo, o réu Maycon disse que, no dia dos fatos, foi chamado por Kauan para vir para Araraquara praticar o furto em uma residência. Afirmou que Gustavo estava junto com Kauan. Disse que Kauan já tinha escolhido qual residência seria furtada e foram direto para ela. Disse também que, depois do furto, viram outra residência e decidiram subtraí-la também. Aduziu que estavam num veículo HB 20 que estava na posse de Kauan, sendo que achou que aquele automóvel era dele, mas depois que foram presos ele lhe disse que tinha alugado aquele carro. Alegou que não sabia que as placas do carro haviam sido trocadas. Disse que, no primeiro imóvel, a cerca elétrica estava estourada, motivo pelo qual pularam o portão e entraram pela porta, a qual se encontrava aberta. Confessou que, desse primeiro imóvel, furtaram uma câmera, um vídeo game e algumas ferramentas. Disse também que, no segundo imóvel, arrombaram o portão e de lá subtraíram uma televisão e algumas bijuterias parecidas com joias. Disse, também, que a arma encontrada no veículo era de Kauan, o qual disse que estava sendo vítimas de ameaças. Afirmou que sequer sabia que a arma estava dentro do HB 20. Informou que Kauan dirigia o veículo no momento da abordagem policial, sendo que ele se encontrava no banco do passageiro e Gustavo seguia no banco de trás. Alegou que Kauan lhe disse que a arma ficava escondida no banco de trás do carro. Afirmou que Kauan foi lhe buscar em sua casa, em São Carlos, por volta das 11:00 horas da manhã, sendo que depois foram buscar Gustavo, no bairro Cruzeiro do Sul, naquela cidade. Disse que tudo foi combinado no mesmo dia, sendo que nunca tinha praticado outros furtos de residências em Araraquara na companhia de Kauan e Araraquara. Afirmou que não sabia que Gustavo tinha praticado um roubo a pouco tempo. Disse que já teve duas condenações por furto em 2018, por subtrações em residências.

Interrogado na fase policial, o acusado KAUAN CIPRIANO ALMEIDA disse que trabalha como Uber há quatro anos e utiliza seu veículo Fiat/Argo para o serviço. Alegou que referido veículo está na oficina há cinco dias e que locou o HB20 há dois dias. Alegou, ainda, que não trocou as placas do veículo e quem as trocou foram "Patrick" e "Jorge", os quais ficam na biqueira do Parque São Paulo, próximo a um mercadinho de vila. Alegou, também, que conhece MAYCON há três meses do aplicativo. GUSTAVO conhece há um ano. Afirmou que MAYCON o chamou no particular e pediu para fazer corrida para Araraquara para comprar maconha no Parque São Paulo. Chegaram em Araraquara por volta das 12h00, sendo que deixou MAYCON e GUSTAVO na biqueira e foi fazer corrida para "Patrick" e "Jorge", deixando ambos no centro. Quando retornou à biqueira, "Patrick" e "Jorge" ligaram para buscá-los no centro e, agora, levá-los até um bairro, próximo a uma delegacia e, novamente, retornou para biqueira. Em seguida, Jorge e Patrick novamente o chamaram e começaram a colocar várias coisas no interior do veículo. Alegou que acabou pagando R\$ 1.000,00 pela TV e vídeo game Xbox e, juntamente com MAYCON e GUSTAVO, retornavam para São Carlos. Durante o trajeto, viu a polícia, ficou assustado e fugiu, vindo a bater o carro. Todos correram com medo. Alegou que o revólver é de sua propriedade, sendo que o mantinha consigo porque tinha brigado e sofria ameaças. Disse ter comprado o revólver na biqueira/ favela em São Carlos, pelo valor de R\$ 3.000,00. Negou a prática dos furtos. Alegou que nenhum boné ou roupa apreendida é de sua propriedade. Disse, por fim, que não quis ir até o Pronto Socorro porque não estava ferido.

Em juízo, o acusado Kauan disse que trabalha de uber há três anos e alugou o veículo HB 20, uma vez que seu automóvel estava na revisão. Disse que veio fazer um "negócio" aqui em Araraquara e observou uma residência que poderia ser furtada. Alegou que, assim sendo, uma vez que estava passando por muitas necessidades, chamou os dois réus para virem com ele furtar aquela residência aqui em Araraquara. Relatou que pegou Gustavo na casa dele, sendo que Maycon, o qual sequer conhecia, já estava na casa dele esperando-o. Disse que, então, vieram para Araraquara e rumaram para aquele imóvel que ele já havia escolhido, onde ficou no carro e os outros dois desceram para a prática do furto. Aduziu que um deles estourou a cerca elétrica e os dois entraram no imóvel. Depois daquele furto, viram a outra casa, na qual aparentemente não tinha ninguém, e também decidiram furta-la. Neste segundo

furto, ficou na direção do veículo, enquanto Maycon e Gustavo entraram na casa pelo portão que estava aberto, depois eles abriram o portão basculante e ele entrou com o veículo na garagem do imóvel. Confirmou que dirigia o veículo HB 20 quando foram abordados pelos policiais. Afirmou que trocou as placas do veículo e comprou uma arma de fogo porque estava sendo ameaçado, sendo que Maycon e Gustavo sequer sabiam desses fatos. Relatou que a arma ficava guardada debaixo do banco de trás do veículo HB 20. Disse que foi o HB 20 foi o primeiro carro que alugou, salvo engano. Questionado, disse que já havia alugado uma Kombi e um Siena e um Gol. Alegou que alugou a Kombi para um amigo que precisava trabalhar. Disse que os outros veículos alugou porque seu carro estava em manutenção. Disse que comprou as placas e a arma numa favela em São Carlos. Disse também que não sabia que Gustavo estava sendo processado por roubo. Afirmou que fitas, chaves de fenda, abraçadoras e outros bens devem ter sido retirados pelos outros dois réus de uma das duas residências que furtaram.

Interrogado na fase policial, o acusado GUSTAVO DE OLIVEIRA PINTO disse que trabalha como vendedor autônomo em tabacaria e que tem passagem por roubo, sendo que cumpriu três anos e seis meses de prisão. Afirmou que usa drogas há sete anos (maconha). Conhece MAYCON há dois anos, sendo que, no dia dos fatos, encontrou o amigo em São Carlos e combinaram de vir para Araraquara comprar maconha no Parque São Paulo. Alegou que MAYCON chamou KAUAN, pois ele trabalha de Uber. KAUAN os deixou no Parque São Paulo e saiu para fazer outra corrida para uns rapazes que conhecia. KAUAN disse que não demoraria meia hora. Contudo, KAUAN retornou com uma televisão dentro do carro, sendo que não viu as outras coisas. Alegou, também, que não sabia que KAUAN andava armado, bem como não sabia que a placa do veículo era fria. KAUAN lhe disse que uns amigos dele foram quem fizeram o furto, os quais alegou ter esquecido os nomes. Ressaltou que não praticou qualquer furto. Nenhum boné ou roupa apreendida é de sua propriedade. KAUAN fugiu quando viu a polícia e bateu o carro. Assim, no desespero, também saiu correndo. Alegou que estava utilizando uma privada em uma igreja abandonada e seu celular caiu dentro do vaso, sendo que, quando os policiais se aproximaram da igreja, acabou se rendendo. KAUAN lhe disse também que seu carro estava quebrado e ele tinha locado o HB20. Por fim, declarou que se machucou levemente no rosto quando KAUAN bateu o carro, mas não quis ir até o Pronto Socorro.

Em juízo, o réu Gustavo disse que desde que saiu da cadeia em 2021 não mais se envolveu na prática de crimes. Alegou que na época dos fatos estava passando por necessidades e foi chamado por Kauan para vir praticar um furto numa residência que ele há havia escolhido em Araraquara. Afirmou que foi Kauan também quem chamou Maycon para a prática do crime. Aduziu que Kauan foi busca-lo primeiro e depois ele foi chamar Maycon, com o qual também naquele momento combinaram a prática do furto. Confirmou que, na primeira casa, após pularem o muro, uma vez que a cerca elétrica estava arrebentada, viram outra casa e também decidiram furta-la. Afirmou que não sabia que Kauan tinha uma arma escondida no banco de trás do veículo. Disse também que Kauan lhe disse que tinha adquirido a arma e trocado as placas do HB 20 porque ele vinha sendo ameaçado. Alegou que somente soube desses fatos na delegacia de polícia. Informou que Kauan dirigia o veículo e ele estava no banco do passageiro, sendo que Maycon se encontrava no banco de trás. Disse também que não trocou de roupas após os furtos. Nada soube explicar sobre as peças de roupas encontradas dentro do HB 20. Também não soube dizer nada sobre as abraçadeiras e ferramentas encontradas dentro daquele veículo.

Como se vê, finda a instrução processual, não restam dúvidas de que os réus, de fato, associaram-se entre si, de maneira estável e permanente, com o fim específico de praticarem crimes, bem como foram os autores dos furtos qualificados descritos na denúncia, praticados mediante escalada e rompimento de obstáculo.

As testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, com clareza e coerência, e de forma uníssona, confirmaram o modo pelo qual se passaram os fatos.

A qualificadora de rompimento de obstáculo ficou comprovada pelos laudos periciais de fls. 161/173 e 174/184, em ambos os furtos.

Do mesmo modo, a qualificadora de concursos de agentes ficou devidamente comprovada pela prova coligida aos autos.

Ficou devidamente comprovado, outrossim, que os acusados estavam portando e transportando, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, no caso, 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .32, numeração BL57426, devidamente municiado com 05 (cinco) cartuchos intactos, apta para efetuar disparos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 42/44 e laudo pericial de fls. 213/219.

Em juízo, os réus confessaram a prática dos dois furtos a eles imputados na denúncia, mas, em vão, tentaram afastar a existência da associação criminosa entre eles existente para a prática de crimes dessa espécie.

Todavia, basta se verificar as contradições apresentadas no interrogatório judicial de cada um dos réus relativamente à dinâmica dos fatos ainda na cidade de São Carlos, para se concluir que, obviamente, os três vieram para Araraquara com o fim já determinado de praticarem os dois furtos nas residências descritas na denúncia, as quais já haviam sido previamente escolhidas por eles.

Os acusados, inclusive, vieram prontos para praticar as subtrações ainda que as vítimas estivessem em suas respectivas residências, pois traziam consigo arma, munições, ferramentas, roupas e abraçadeiras, de modo que, se necessário, usariam de violência contra elas. Além disso, as placas do veículo utilizado pelos réus haviam sido substituídas, fato admitido pelo próprio Kauan, sendo que as originais estavam dentro de seu porta malas.

Kauan, inclusive, locou o veículo em seu nome, o que ele já havia feito em outras oportunidades, com um Gol e uma Kombi, demonstrando o mesmo modus operandi utilizados pelo grupo em outras empreitadas criminosas.

Não é crível que os réus Maicon e Gustavo tenham saído de São Carlos, aleatoriamente, convidados por Kauan, para praticar um furto em uma residência em Araraquara, isoladamente, sendo que depois do primeiro crime é que perceberam a oportunidade de furtar mais um imóvel e assim o fizeram.

Ambas as vítimas disseram que estavam ausentes temporariamente de suas residências, fato que, à evidência, não era de conhecimento dos réus, o que também confirma que, de qualquer forma, eles praticariam os crimes, mesmo que tivessem que usar de violência contra os moradores, motivo pelo qual levavam arma, abraçadeiras e fitas para que pudessem amarrar as vítimas, dentre outros objetos para a prática de roubos, se necessários.

Portanto, por qualquer ângulo que se observe, não há dúvidas de que os acusados foram os autores do furto a eles imputados, praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, bem como estavam eles associados para a prática reiterada e estável de crimes dessa espécie, sendo que vários deles, inclusive, estão sendo apurados em outros inquéritos e processos.

Igualmente, e em razão da associação entre eles existente, os réus, no dia dos fatos, traziam consigo arma e munições de uso permitido, mas sem autorização legal, além do que adulteraram o sinal identificador - placas - do veículo por eles utilizados em mais uma empreitada criminosa.

Devidamente demonstradas, portanto, a autoria e a materialidade dos crimes

praticados pelos réus, de rigor a procedência da ação.

Passo à fixação da pena.

Para o acusado MAYCON RODRIGUES SAUER:

Associação criminosa (artigo 288, parágrafo único do Código Penal):

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, sobretudo em razão de seus maus antecedentes criminais (fls. 116/127), os quais demonstram ainda sua personalidade voltada para crimes dessa espécie, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda etapa, observo que o réu é multirreincidente (fls. 116/127).

Além disso, está presente a agravante em razão do crime ter sido praticado durante período de calamidade pública. Na lição de Cleber Masson, entende-se por calamidade pública “o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas” (in CÓDIGO PENAL COMENTADO, 7ª edição, Editora Método, página 396). Evidentemente, a pandemia de COVID-19 que aflige o mundo desde o fim do ano passado e o Brasil, especificamente, desde meados de março, é exemplo de calamidade pública. No Estado de São Paulo, o Decreto n.º 64.879, de 20 de março de 2020 reconheceu a existência desse estado. De qualquer forma, o período de calamidade pelo qual passa o Brasil constitui fato notório, porque atual. O fato notório independe de prova. Em tempos de pandemia, cidadãos de bem devem manter-se recolhidos em seus lares sempre que possível, até mesmo para viabilizar o direcionamento prioritário de todos os recursos estatais para atendimento de ocorrências inevitavelmente ligadas à tragédia que assola o país.

O réu, no entanto, optou por delinquir durante nesse período. E isto revela especial insensibilidade moral, a justificar um apenamento mais severo.

Logo, presentes duas agravantes, sendo uma delas a multirreincidência, elevo a pena em 1/4 (um quarto), ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, verifico que incide a causa de aumento de pena do parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, razão majoro a pena em 1/3 (um terço), ou seja, 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Pena final em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Furto qualificado (artigo 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) , II (escalada) e IV (concurso) do Código Penal:

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, sobretudo em razão da presença de três qualificadoras, além de seus maus antecedentes criminais, os quais demonstram ainda sua personalidade voltada para criminalidade, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda etapa, observo que o réu confessou o delito e é reincidente (fls. 116/127). Além disso, está presente, ainda, a agravante prevista no artigo 61, II, alínea “j”, do CP, em razão da prática delituosa em período de calamidade pública, a justificar um apenamento mais severo.

Assim, considerando a prevalência de duas circunstâncias agravantes, sendo uma delas a reincidência, elevo a pena em 1/4 (um quarto), ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena,

razão pela qual torno definitiva a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal.

Furto qualificado (artigo 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso) do Código Penal:

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, sobretudo em razão da presença de duas qualificadoras, além de seus maus antecedentes criminais, os quais demonstram ainda sua personalidade voltada para criminalidade, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda etapa, observo que o réu confessou o delito e é reincidente (fls. 116/127). Além disso, está presente, ainda, a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do CP, em razão da prática delituosa em período de calamidade pública, a justificar um apenamento mais severo.

Assim, considerando a prevalência de duas circunstâncias agravantes, sendo uma delas a reincidência, elevo a pena em 1/4 (um quarto), ou seja, 05 (cinco) anos e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal.

Continuidade delitiva entre os delitos de furto qualificado:

Preenchidos os requisitos do artigo 71 do Código Penal, reconheço a continuidade delitiva entre os delitos de furto qualificado e, assim, aplico ao réu apenas uma das penas, sendo ela a maior delas, aumentada em 1/6 (um sexto), totalizando 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, caput do Código Penal):

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, sobretudo em razão de seus maus antecedentes criminais, os quais demonstram ainda sua personalidade voltada para criminalidade, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda etapa, observo que o réu confessou o delito e é reincidente (fls. 116/127). Além disso, está presente, ainda, a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do CP, em razão da prática delituosa em período de calamidade pública, a justificar um apenamento mais severo.

Assim, considerando a prevalência de duas circunstâncias agravantes, sendo uma delas a reincidência, elevo a pena em 1/4 (um quarto), ou seja, 05 (cinco) anos e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal.

Porte de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput da Lei nº 10.826/03):

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, sobretudo em razão de seus maus antecedentes criminais, os quais demonstram ainda sua personalidade voltada para criminalidade, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda etapa, observo que o réu é reincidente (fls. 116/127). Além disso, está presente, ainda, a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do CP, em razão da prática delituosa em período de calamidade pública, a justificar um apenamento mais severo.

Assim, considerando a existência de duas circunstâncias agravantes, sendo uma delas a reincidência, elevo a pena em 1/4 (um quarto), ou seja, 03 (três) anos e 09 (nove) meses e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal.

Os crimes de associação criminosa, furto qualificado continuado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de uso permitido foram praticados em concurso material, uma vez que praticados com desígnios autônomos pelo réu, motivo pelo qual, atento à regra prevista no artigo 69 do Código Penal, as penas deverão ser somadas, totalizando 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 106 (cento e seis) dias multa.

Para o acusado KAUAN CIPRIANO ALMEIDA:

Associação criminosa (artigo 288, parágrafo único do Código Penal):

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, ainda que considerada a sua primariedade (fls. 104/106), fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda etapa, está presente a agravante em razão do crime ter sido praticado durante período de calamidade pública. Na lição de Cleber Masson, entende-se por calamidade pública "o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas" (in CÓDIGO PENAL COMENTADO, 7ª edição, Editora Método, página 396). Evidentemente, a pandemia de COVID-19 que aflige o mundo desde o fim do ano passado e o Brasil, especificamente, desde meados de março, é exemplo de calamidade pública. No Estado de São Paulo, o Decreto n.º 64.879, de 20 de março de 2020 reconheceu a existência desse estado. De qualquer forma, o período de calamidade pelo qual passa o Brasil constitui fato notório, porque atual. O fato notório independe de prova. Em tempos de pandemia, cidadãos de bem devem manter-se recolhidos em seus lares sempre que possível, até mesmo para viabilizar o direcionamento prioritário de todos os recursos estatais para atendimento de ocorrências inevitavelmente ligadas à tragédia que assola o país.

O réu, no entanto, optou por delinquir durante esse período. E isto revela especial insensibilidade moral, a justificar um apenamento mais severo. Logo, elevo a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, verifico que incide a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço), ou seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Pena final em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Furto qualificado (artigo 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) , II (escalada) e IV (concurso) do Código Penal:

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, sobretudo em razão da presença de três qualificadoras, ainda que considerada sua primariedade (fls. 104/106), fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda etapa, observo que o réu confessou o delito. Além disso, está presente, ainda, a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do CP, em razão da prática delituosa em período de calamidade pública, a justificar um apenamento mais severo.

Assim, ficam compensadas a agravante com a atenuante.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal.

Furto qualificado (artigo 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso) do Código Penal:

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, sobretudo em razão da presença de duas qualificadoras, ainda que considerada sua primariedade (fls. 104/106), fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda etapa, observo que o réu confessou o delito. Além disso, está presente, ainda, a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do CP, em razão da prática delituosa em período de calamidade pública, a justificar um apenamento mais severo.

Assim, ficam compensadas a agravante com a atenuante.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal.

Continuidade delitiva entre os delitos de furto qualificado:

Preenchidos os requisitos do artigo 71 do Código Penal, reconheço a continuidade delitiva entre os delitos de furto qualificado e aumento em 1/6 (um sexto) a maior pena aplicada, totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses dias de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, caput do Código Penal):

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao

réu, ainda que considerada sua primariedade (fls. 104/106), fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda etapa, observo que o réu confessou o delito. Além disso, está presente, ainda, a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do CP, em razão da prática delituosa em período de calamidade pública, a justificar um apenamento mais severo.

Assim, ficam compensadas a agravante com a atenuante.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal.

Porte de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput da Lei nº 10.826/03):

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, ainda que considerada sua primariedade (fls. 104/106), fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda etapa, observo que o réu confessou o delito. Além disso, está presente, ainda, a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do CP, em razão da prática delituosa em período de calamidade pública, a justificar um apenamento mais severo.

Assim, ficam compensadas a agravante com a atenuante.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal.

Os crimes de associação criminosa, furto qualificado continuado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de uso permitido foram praticados em concurso material, motivo pelo qual, atento à regra prevista no artigo 69 do Código Penal, as penas deverão ser somadas, totalizando 13 (treze) anos de reclusão e pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias multa.

Para o acusado GUSTAVO DE OLIVEIRA PINTO:

Associação criminosa (artigo 288, parágrafo único do Código Penal):

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, sobretudo em razão de seus maus antecedentes criminais (fls. 107/115), os quais demonstram ainda sua personalidade voltada para crimes dessa espécie, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda etapa, observo que o réu é multirreincidente (fls. 107/115).

Além disso, está presente a agravante em razão do crime ter sido praticado durante período de calamidade pública. Na lição de Cleber Masson, entende-se por calamidade pública "o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas" (in CÓDIGO PENAL COMENTADO, 7ª edição, Editora Método, página 396).

Evidentemente, a pandemia de COVID-19 que aflige o mundo desde o fim do ano passado e o Brasil, especificamente, desde meados de março, é exemplo de calamidade pública. No Estado de São Paulo, o Decreto n.º 64.879, de 20 de março de 2020 reconheceu a existência desse estado. De qualquer forma, o período de calamidade pelo qual passa o Brasil constitui fato notório, porque atual. O fato notório independe de prova. Em tempos de pandemia, cidadãos de bem devem manter-se recolhidos em seus lares sempre que possível, até mesmo para viabilizar o direcionamento prioritário de todos os recursos estatais para atendimento de ocorrências inevitavelmente ligadas à tragédia que assola o país.

O réu, no entanto, optou por delinquir durante esse período. E isto revela especial insensibilidade moral, a justificar um apenamento mais severo. Logo, presentes duas agravantes, sendo uma delas a multirreincidência, elevo a pena em 1/4 (um quarto), ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, verifico que incide a causa de aumento de pena do parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, razão majoro a pena em 1/3 (um terço), ou seja, 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Pena final em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Furto qualificado (artigo 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) , II (escalada) e IV (concurso) do Código Penal:

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, sobretudo em razão da presença de três qualificadoras, além de seus maus antecedentes criminais, os quais demonstram ainda sua personalidade voltada para criminalidade, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda etapa, observo que o réu confessou o delito e é reincidente (fls. 107/115). Além disso, está presente, ainda, a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do CP, em razão da prática delituosa em período de calamidade pública, a justificar um apenamento mais severo.

Assim, considerando a prevalência de duas circunstâncias agravantes, sendo uma delas a reincidência, elevo a pena em 1/4 (um quarto), ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal.

Furto qualificado (artigo 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso) do Código Penal:

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, sobretudo em razão da presença de duas qualificadoras, além de seus maus antecedentes criminais, os quais demonstram ainda sua personalidade voltada para criminalidade, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda etapa, observo que o réu confessou o delito e é reincidente (fls. 107/115). Além disso, está presente, ainda, a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do CP, em razão da prática delituosa em período de calamidade pública, a justificar um apenamento mais severo.

Assim, considerando a prevalência de duas circunstâncias agravantes, sendo uma delas a reincidência, elevo a pena em 1/4 (um quarto), ou seja, 05 (cinco) anos e

pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal.

Continuidade delitiva entre os delitos de furto qualificado:

Preenchidos os requisitos do artigo 71 do Código Penal, reconheço a continuidade delitiva entre os delitos de furto qualificado e aumento em 1/6 (um sexto) a maior pena aplicada, totalizando 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, caput do Código Penal):

Levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, sobretudo em razão de seus maus antecedentes criminais, os quais demonstram ainda sua personalidade voltada para criminalidade, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda etapa, observo que o réu confessou o delito e é reincidente (fls. 107/115). Além disso, está presente, ainda, a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", do CP, em